

충남대학교병원

개선요구

제 목 아르바이트 근무자 연장계약 관련

관계부서 본원 ☆☆과 ○○팀, 세종병원 ☆☆과 ○○팀

내 용

본원 및 세종병원 ☆☆과 ○○팀에서는 「업무분장규정」 제12조 제2호 각목 및 「세종충남대학교병원 업무분장규정」 제16조 제2호 각목에 따른 제반 업무를 담당하고 있으며, ○○규정 등에 의거 관련 업무를 처리하고 있다.

「시간제근무자운용규정」 제4조(시간제 근무자의 정의)에 따르면 ‘시간제 근무자(단시간 근무자 포함)는 병원을 운영함에 있어 어느 특정기간에 한하여 과도히 발생 되는 업무를 담당하기 위하여 운용하되 아르바이트의 경우 취사업무, 부대사업장 운영, 감염병 예방을 위한 통제근무 등에 한한다’ 라고 되어 있다.

또한, 「같은규정」 제11조(근무계약기간) 및 제26조의3(퇴직금지급)에 따르면 ‘근무 계약기간은 당해 부서의 업무 수행에 필요한 기간으로 하되 아르바이트 등의 경우 6개월 이내로 한다. 다만, 업무의 특성 및 인력수급이 어려울 때에는 부서장의 요청에 의하여 그 기간을 연장할 수 있고 시간제 근무자가 1년 이상 근무한 후 퇴직하는 경우에는 근로기준법에 의한 퇴직금을 지급한다’ 라고 되어 있다.

따라서 아르바이트 근무자를 운용하는 부서에서는 아르바이트 근무자의 근무계약 기간은 6개월 이내로 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 특별한 사정으로 계약기간의 연장이 필요한 경우 그 사유를 명확히 하여야 한다. 아울러, 승인 부서에서는 무분별한 연장계약 승인으로 불필요한 예산 지출이 발생하지 않도록 규정에 따라 관련 업무를 철저히 하여야 한다.

그러나 본원 ☆☆과 ◎◎팀에서는 2020.08.01.~2022.07.31. 관리기간 동안 아르바이트 근무자 계약기간 연장요청에 따른 관련 업무를 처리하면서 규정에서 정하고 있는 사유가 아님에도 연장계약을 승인¹⁾하는 등 관련 업무를 미흡하게 처리하였으며, 이에 따라 1년 이상 근무한 아르바이트 근무자에게 지급된 퇴직금은 다음 【표1】과 같다.

【표1】(본원) 아르바이트 근무자 퇴직금 지급 내역

사번	성명	부서명	최초계약일	근로종료일	근무기간	퇴직금지급액(원)

또한, 세종병원 ☆☆과 ◎◎팀에서도 2020.07.16.~2022.07.31. 관리기간 동안 특별한 사정이 없었음에도 별도 검토 없이 아르바이트 근무자의 계약기간 연장을 승인·처리²⁾

1) ○○○○팀의 경우 아르바이트 근무자의 계약기간 연장을 요청하면서 그 사유를 “근로계약 만료기간 도래”로 명시하고 있음(“☆☆과-00000(2020.00.00.) ○○○○팀 아르바이트생 근로계약 연장 요청” 문서 등 참조)

2) 세종병원 ☆☆과 ◎◎팀은 한시적 아르바이트(출입통제) 근무자 계약연장을 승인·처리하면서 연장사유와 관련이 없음에도 “세종병원 코로나19 통제근무 아르바이트 운영계획(안)”을 근거로 하여 승인·처리함(“세종병원 ☆☆과-0000(2020.00.00.)한시적 아르바이트(출입통제) 계약연장 보고” 문서 등 참조)

하였으며, 이에 따라 1년 이상 근무한 아르바이트 근무자에게 【표2】와 같이 퇴직금을 지급하였다.

【표2】(세종) 아르바이트 근무자 퇴직금 지급 내역

사번	성명	부서명	최초계약일	근로종료일	근무기간	퇴직금지급액(원)

관련부서 의견

관련부서에서는 위 사실을 인정하면서도 연장계약 사유는 이후 업무처리 과정에서 확인하였고 운용부서의 인력수급의 어려움을 고려한 부분도 있었다고 하면서 앞으로 관련 업무에 만전을 기할 것을 약속하였다.

조치할 사항 충남대학교병원장은

앞으로 관련 규정 준수하여 아르바이트 근무자를 운용하시기 바라며, 연장계약 승인 시 그 사유를 면밀하게 검토하여 불필요한 예산 지출이 발생하지 않도록 관련 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다. (개선)